

EXPEDIENTE : 002-2026/ILN-CPC
DENUNCIANTES : MARILÚ ROCIO DEL PINO VERÁN
VIVIAN MILAGROS PINEDO DEL PINO
GRECIA MILAGROS PINEDO DEL PINO
VASCO SANTIAGO PINEDO DEL PINO
MATERIA : REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN
RESOLUCIÓN : 1

Los Olivos, 25 de marzo de 2026

VISTO: El escrito de denuncia del 1 de enero de 2026, presentado por los denunciantes.

CONSIDERANDO:

- (i) la facultad que posee el Indecopi para requerir información a las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 literal a) del Decreto Legislativo 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi¹;
- (ii) que, el numeral 2 del artículo 124 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, el TUO), establece cuáles son los requisitos que deberán contener los escritos²;
- (iii) que, los artículos 11 y 12 de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los procedimientos de protección al consumidor previstos en el código de protección y defensa del consumidor (en adelante la Directiva), establecen cuales son los requisitos de la denuncia³ siendo que, de verificarse el

¹ **DECRETO LEGISLATIVO 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI. Artículo 2.-** Sin que la presente enumeración tenga carácter taxativo cada Comisión o Dirección del Indecopi tiene las siguientes facultades: a) Exigir a las personas naturales o jurídicas la exhibición de todo tipo de documentos, incluyendo los libros contables y societarios, los comprobantes de pago, la correspondencia comercial y los registros magnéticos incluyendo, en este caso, los programas que fueran necesarios para su lectura; así como solicitar información referida a la organización, los negocios, el accionariado y la estructura de propiedad de las empresas.

² **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. APROBADO MEDIANTE DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS.**

Artículo 124.- Requisitos de los escritos

Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente:

1. Nombres y apellidos completos, domicilio y número de Documento Nacional de Identidad o carné de extranjería del administrado, y en su caso, la calidad de representante y de la persona a quien represente.
2. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoye y, cuando le sea posible, los de derecho.
3. Lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de no saber firmar o estar impedido.
4. La indicación del órgano, la entidad o la autoridad a la cual es dirigida, entendiéndose por tal, en lo posible, a la autoridad de grado más cercano al usuario, según la jerarquía, con competencia para conocerlo y resolverlo.
5. La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento, cuando sea diferente al domicilio real expuesto en virtud del numeral 1. Este señalamiento de domicilio surte sus efectos desde su indicación y es presumido subsistente, mientras no sea comunicado expresamente su cambio.
6. La relación de los documentos y anexos que acompaña, indicados en el TUPA.
7. La identificación del expediente de la materia, tratándose de procedimientos ya iniciados

³ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.**

Artículo 11.- Requisitos de la denuncia

11.1. Para la presentación de denuncias y solicitudes ante los órganos resolutorios de protección al consumidor se debe cumplir con el pago de la tasa administrativa que corresponda, de acuerdo con el Texto Único de Procedimientos Administrativos del INDECOPI vigente.

El denunciante puede adjuntar el comprobante de pago del derecho de tramitación o señalar el número o código de operación que figura en el comprobante, e indicar la fecha en que realizó el pago.

11.2. La denuncia por infracción a las normas de protección al consumidor debe contener:

a) Nombre (persona natural), denominación social o razón social (persona jurídica), número de DNI o RUC; domicilio real y, de ser el caso, domicilio procesal del denunciante y de su representante, en caso no comparezca por sí mismo. En caso el denunciante sea ciudadano extranjero, podrá presentar copia de su carné de extranjería o cualquier otro documento que identifique al consumidor.

En caso el denunciante se apersona mediante un representante, este debe presentar copia simple legible de la documentación que lo acredite como tal, o la identificación del expediente administrativo, trámite o reclamo ante el INDECOPI, en el cual fueron presentados los poderes. Tratándose de poderes inscritos, basta con la declaración jurada sobre la designación del representante legal y la vigencia del poder, con la identificación de la partida y oficina registral donde conste su inscripción.

(...)

incumplimiento, se otorgará al denunciante un plazo improrrogable de dos (2) días hábiles para la subsanación de la denuncia, bajo apercibimiento de declararla inadmisibles⁴;

- (iv) que, lo establecido el Decreto Supremo 85-2010-PCM, TUPA del Indecopi, modificado por Decreto Supremo 110-2010-PCM y Resolución Ministerial 346-2011-PCM⁵, sobre los requisitos que debe consignar el escrito de denuncia;
- (v) que, lo dispuesto por el Título Preliminar de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, artículo IV, numeral 1 del Código de Protección y Defensa del Consumidor⁶, sobre la definición de consumidores o usuarios;

b) Nombre (persona natural), denominación social o razón social (persona jurídica), número de DNI o RUC, y domicilio del proveedor denunciado. En caso el proveedor denunciado sea ciudadano extranjero, podrá brindar el número de carné de extranjería o cualquier otro documento que permita su identificación.

(...)

c) Identificación del bien o servicio por el cual se denuncia y su valor. En el caso se denuncien cobros no autorizados, cargos indebidos u operaciones no reconocidas a las que se refiere el numeral 6.2 de la presente Directiva, el denunciante debe precisar su valor total.

d) Enumeración de los defectos del producto o servicio, además de indicar la fecha o períodos de ocurrencia de cada uno de estos; así como el relato de manera ordenada, clara y concreta de los hechos que sustenten las presuntas infracciones cometidas por el proveedor.

e) Expresión concreta de la medida correctiva solicitada, así como de las costas y costos.

f) Los medios probatorios documentales que sustenten su relato, y de estimarlo pertinente, el ofrecimiento de estos o de medios probatorios no documentales.

g) La firma del denunciante o de su representante.

(...)

4 DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.

Artículo 12.- Calificación de la denuncia

12.1. Recibida la denuncia, el órgano competente debe verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 11 de la presente Directiva. En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de ellos, deberá emitir el acto administrativo correspondiente a través del cual se otorgará al denunciante un plazo improrrogable de dos (2) días hábiles para la subsanación de la denuncia, bajo apercibimiento de declararla inadmisibles. Para emitir el citado acto, el Órgano Resolutivo contará con un plazo máximo de tres (3) días hábiles, contado a partir de la recepción de la denuncia.

12.2. La no subsanación de los requisitos dará lugar a la emisión de la resolución que declara la inadmisibilidad de la denuncia, la cual dispondrá adicionalmente que, a solicitud del denunciante, se devuelvan los actuados y el derecho de trámite abonado o que los mismos puedan ser utilizados en una denuncia posterior que este decida presentar. Para el caso del procedimiento sumarísimo, el Órgano Sumarísimo contará con un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado para la subsanación para emitir la mencionada resolución.

5 TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL INDECOPI.

Denuncia por Infracciones a las Normas sobre Protección al Consumidor. Solicitud que deberá consignar lo siguiente: (...)

1. Nombre o Razón Social y domicilio del Proveedor del bien o servicio. En el caso que el denunciante ignore el domicilio actual del Proveedor, deberá adjuntar una Declaración Jurada señalando que ha agotado las gestiones destinadas a conocer el domicilio del mismo y precisando que asumirá el costo de las notificaciones que correspondan realizar por Edicto.
2. Expresión concreta de lo pedido, los fundamentos claros y precisos de hecho que lo apoyen y, cuando le sea posible, los de derecho, especificando el bien o servicio por el cual se denuncia, haciendo expresa referencia a la fecha hecho infractor denunciado.
3. Presentación u ofrecimiento de las pruebas que acrediten la infracción que se denuncia.
4. Indicar las medidas correctivas que solicita y, asimismo, precisar si es que también solicita el pago de las costas y costos del procedimiento. (...).

Denominación del Procedimiento	Requisitos		Derecho de Tramitación (*)	
	Número y Denominación	Formulario / Código / Ubicación	(en % UIT)	(en S/.)
Denuncia por Infracciones a las Normas sobre Protección al Consumidor			0.97%	36

6 LEY N° 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.

Artículo IV.- Definiciones

Para los efectos del presente Código, se entiende por:

1. Consumidores o usuarios

- 1.1 Las personas naturales o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales productos o servicios materiales e inmateriales, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, actuando así en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional. No se considera consumidor para efectos de este Código a quien adquiere, utiliza o disfruta de un producto o servicio normalmente destinado para los fines de su actividad como proveedor.
- 1.2 Los microempresarios que evidencien una situación de asimetría informativa con el proveedor respecto de aquellos productos o servicios que no formen parte del giro propio del negocio.
- 1.3 En caso de duda sobre el destino final de determinado producto o servicio, se califica como consumidor a quien lo adquiere, usa o disfruta.

- (vi) que, el artículo 11.4 de la Directiva dispone que, en caso una persona jurídica presente una denuncia, deberá acreditar que ostenta, a la fecha de la presentación de la denuncia, la condición de microempresario⁷;
- (vii) que, de la lectura conjunta de las normas citadas, se aprecia que son requisitos para la presentación de la denuncia que esta cuente con (i) la identificación del proveedor denunciado; y, (ii) la expresión concreta de lo pedido, los fundamentos claros y precisos, identificación del hecho infractor y los medios probatorios que lo respalde, haciendo expresa referencia a la fecha de ocurrencia del hecho infractor denunciado, especificando el bien o servicio por el cual se denuncia;
- (viii) que, de la revisión del escrito de denuncia, se advierte que los denunciantes (i) no han identificado de manera adecuado al proveedor denunciado; y, (ii) no han relatado de manera ordenada, clara y cronológica, los hechos que motivaron su denuncia; y,
- (ix) que, a efectos de contar con mayores elementos probatorios, corresponde solicitar a los denunciantes la presentación de documentación adicional, así como las precisiones de algunos hechos para realizar una correcta calificación y admisión a trámite de la denuncia.

SE HA RESUELTO:

Requerir a los señores Marilú Rocio Del Pino Verán, Vivian Milagros Pinedo Del Pino, Grecia Milagros Pinedo Del Pino y Vasco Santiago Pinedo Del Pino que cumplan con presentar un escrito de subsanación de la denuncia, debidamente suscrito, mediante el cual deberán:

- (i) Identificar de manera adecuada al proveedor denunciado, debiendo señalar la razón social, número de RUC y domicilio procesal.
- (ii) Identificar de manera adecuada el seguro contratado con el proveedor denunciado, debiendo señalar el tipo de seguro, número de póliza y el monto de la cobertura. Para lo cual, deberá presentar copia del contrato del seguro, póliza, entre otros.
- (iii) Relatar de manera ordenada, clara y cronológica los hechos que motivaron su denuncia; así como, los medios probatorios respectivos.
- (iv) Identificar de forma adecuada los hechos materia de denuncia y las presuntas infracciones. Para tales efectos, proporcionamos el siguiente cuadro, a modo de referencia para la atención del requerimiento:

⁷

DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR
Artículo 11°.- Requisitos de la denuncia

(...)

11.4. En caso de que el denunciante ostente la condición de Microempresa, debe adjuntar a su denuncia:

a) Copia simple de los documentos que acrediten su existencia y representación, o la identificación del expediente administrativo, trámite o reclamo ante el INDECOPI en el cual fueron presentados. Estos documentos pueden ser sustituidos por la declaración jurada del administrado sobre la existencia de la persona jurídica, la designación de su representante legal y la vigencia del poder, y la identificación de la partida y oficina registral donde conste su inscripción.

b) Copia simple de la documentación que acredite su condición de microempresa, de acuerdo con los requisitos exigidos por la legislación sobre la materia.

El denunciante deberá acreditar que ostenta, a la fecha de la presentación de la denuncia, la condición de microempresario.
(Subrayado agregado)

<i>Proveedor</i>	<i>Hecho denunciado</i>	<i>¿Cuándo paso?</i>	<i>¿Cuál sería la presunta infracción?</i>	<i>Medio de probatorio que lo acredita</i>

- (v) Presentar copia completa y legible del documento físico ingresado en la Mesa de Partes de Pacífico el 20 de junio de 2025. Asimismo, deberá precisar si dicho documento correspondía a un reclamo, una solicitud de gestión o una solicitud de información.

El requerimiento antes mencionado deberá ser atendido en un plazo de **dos (2) días hábiles**, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, **bajo apercibimiento de declarar inadmisibile su escrito de denuncia**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General⁸.

Documento firmado digitalmente
JOSE CARLOS VELA VERGARA
Secretario Técnico
Comisión de Protección al Consumidor
sede Lima Norte

JCV/aac

⁸ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, DECRETO SUPREMO 4-2019-JUS**

Artículo 136. - Observaciones a documentación presentada.

136.1 Deben ser recibidos todos los formularios o escritos presentados, no obstante incumplir los requisitos establecidos en la presente Ley, que no estén acompañados de los recaudos correspondientes o se encuentren afectados por otro defecto u omisión formal prevista en el TUPA, que amerite corrección. En un solo acto y por única vez, la unidad de recepción al momento de su presentación realiza las observaciones por incumplimiento de requisitos que no puedan ser salvadas de oficio, invitando al administrado a subsanarlas dentro de un plazo máximo de dos días hábiles.

136.2 La observación debe anotarse bajo firma del receptor en la solicitud y en la copia que conservará el administrado, con las alegaciones respectivas si las hubiere, indicando que, si así no lo hiciera, se tendrá por no presentada su petición.

136.3 Mientras esté pendiente la subsanación, son aplicables las siguientes reglas: 134.4 Transcurrido el plazo sin que ocurra la subsanación, la entidad considera como no presentada la solicitud o formulario y la devuelve con sus recaudos cuando el interesado se apersona a reclamarles, reembolsándole el monto de los derechos de tramitación que hubiese abonado.

136.3.1 No procede el cómputo de plazos para que opere el silencio administrativo, ni para la presentación de la solicitud o el recurso.

136.3.2 No procede la aprobación automática del procedimiento administrativo, de ser el caso.

136.3.3 La unidad no cursa la solicitud o el formulario a la dependencia competente para sus actuaciones en el procedimiento.

136.4 Transcurrido el plazo sin que ocurra la subsanación, la entidad considera como no presentada la solicitud o formulario y la devuelve con sus recaudos cuando el interesado se apersona a reclamarles, reembolsándole el monto de los derechos de tramitación que hubiese abonado.

136.5 Si la documentación presentada no se ajusta a lo requerido impidiendo la continuación del procedimiento, lo cual por su naturaleza no pudo ser advertido por la unidad de recepción al momento de su presentación, así como si resultara necesaria una actuación del administrado para continuar con el procedimiento, la Administración, por única vez, deberá emplazar inmediatamente al administrado, a fin de que realice la subsanación correspondiente. Mientras esté pendiente dicha subsanación son aplicables las reglas establecidas en los numerales 136.3.1 y 136.3.2. De no subsanar oportunamente lo requerido, resulta de aplicación lo dispuesto en el numeral 136.4. En este caso no resulta aplicable la queja a que se refiere el numeral 137.2 del artículo 137, salvo que la Administración emplace nuevamente al administrado a fin de que efectúe subsanaciones adicionales.